

1500983-22.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... informais, negaram a prática do tráfico, dizendo que as drogas apreendidas não eram suas.

Na delegacia, os acusados negaram a prática do tráfico (fls. 23 e 24).

Em juízo, contudo, Renan confessou. Disse que é usuário de drogas, mas, de fato, no dia, estava no local para "trabalhar", uma vez que não havia outras pessoas que pudessem cuidar da "biqueira", o que aceitou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500983-22.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500983-22.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN DANTE DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. RENAN DANTE DOS SANTOS e FERNANDO ROGÉRIO MUNHOZ FILHO foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com a causa de aumento do art. 40, III, da mesma Lei, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia (nas imediações da Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira), traziam consigo, para fins de tráfico, 25 porções de maconha (59,45g), 90 porções de cocaína (77,4g) e 50 pedras de "crack" (6,2g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante dos então indiciados (fls. 81/83).

Citados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 138/140 e 141/142).

Denúncia recebida em 16.05.2022 (fl. 158).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogados os acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. As Defesas, por sua vez, pediram a absolvição ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Inicialmente, afasto a preliminar.

De acordo com o art. 5º da Lei nº 13.022/14, é competência específica das guardas municipais: (III) atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; (IV) colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; (V) colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; (XIII) garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; (XIV) encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; e (XVI) desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos do próprio município, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal.

Logo, nada de irregular se verifica na atuação da GCM no caso, que, em conjunto com a Polícia Civil, e diante de fundada suspeita, agiu corretamente e abordou os acusados em flagrante delito, localizando, na sequência, as porções de droga apreendidas – tudo, repise-se, na companhia da Polícia Civil.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), registro de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão e de constatação (fls. 08/09 e 12/15), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 169/171), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

O GCM Alex de Souza Serafim e os policiais civis Alex Adriano dos Santos e Denis Vitor da Silva disseram que estavam em operação conjunta de combate ao tráfico pelo local dos fatos, ponto mais do que conhecido de venda de drogas em Rio Grande da Serra, quando, bem no muro de divisa com a Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, surpreenderam os acusados em meio a um matagal. Percebendo a chegada dos agentes, ambos correram, dispensando uma sacola que tinham em mãos. Estavam bem próximos deles, a cerca de 10 metros, e viram com certeza cada um deles dispensando uma sacola, mesmo porque não havia outras pessoas no local. Detidos, com eles nada de ilícito foi encontrado. Recuperadas as sacolas dispensadas, contudo, no seu interior localizaram as porções de maconha, cocaína e “crack” apreendidas, além de dinheiro. Não conheciam os acusados, que, em conversas informais, negaram a prática do tráfico, dizendo que as drogas apreendidas não eram suas.

Na delegacia, os acusados negaram a prática do tráfico (fls. 23 e 24).

Em juízo, contudo, Renan confessou. Disse que é usuário de drogas, mas, de fato, no dia, estava no local para “trabalhar”, uma vez que não havia outras pessoas que pudessem cuidar da “biqueira”, o que aceitou fazer.

Fernando, por sua vez, negou as acusações. Disse que é usuário e estava no local para consumir drogas com Renan, quando policiais apareceram e os prenderam. Não traziam nada de ilícito consigo. Depois da prisão, os policiais saíram, foram para atrás do muro e voltaram com os sacos de droga apresentados.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que os acusados foram encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta dos acusados.

Os acusados não foram surpreendidos na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, “transportar”, “guardar”, “trazer consigo”.

No caso, os agentes afirmam expressamente que tinham condições de ver – e viram – os acusados dispensando, cada um, uma sacola ao perceberem a aproximação da viatura.

Indagados em específico, aliás, disseram não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou a sacola, mesmo porque estavam bem próximos aos acusados, a cerca de 10 a 15m, e não havia outras pessoas no local.

E, posteriormente recuperadas as sacolas, nela foram localizadas as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas: 25 porções de maconha e 50 pedras de "crack" na sacola dispensada por Renan e 90 porções de cocaína na sacola dispensada por Fernando.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes – de duas instituições diferentes – tenham se conluiado a fim de forjar o flagrante e prejudicar pessoas por eles até então desconhecidas, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Não há, portanto, que se falar em consumo pessoal, mesmo porque, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06: quantidade considerável, já que apreendidas com os acusados 25 porções de maconha (59,45g), 90 porções de cocaína (77,4g) e 50 pedras de "crack" (6,2g); local mais do que conhecido como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos agentes; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em meio a um matagal após os acusados tentarem se desfazer das drogas ao perceber a aproximação dos agentes; antecedentes negativos, tendo em vista duas condenações definitivas por tráfico, em 2019, de Renan (fls. 53/54), e Fernando, uma condenação, embora posterior ao fato, por roubo circunstanciado e extorsão qualificada, transitada em julgado em 07.06.2022 (fls. 59/61).

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-los.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.7

A) RENAN DANTE DOS SANTOS

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas, no total, 25 porções de maconha (59,45g), 90 porções de cocaína (77,4g) e 50 pedras de "crack" (6,2g), com potencial de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, em razão do maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em vista da FA e das certidões de fls. 53/54 e 56/68; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência específica, tendo em vista as duas condenações definitivas do acusado por tráfico em 2019 registradas na FA e certidões de fls. 53/54 e 56/68, de modo que, preponderando esta, fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incide a causa de aumento relativa à prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo certa a palavra dos agentes no sentido de que a prisão se realizou bem no muro de divisa da E. E. Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, de modo que torno definitiva a pena em 10 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão, mais 1.079 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro, porque o acusado não é primário – pelo contrário, é reincidente específico no tráfico (fls. 53/54). Segundo, porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que ele não atuava sozinho, até mesmo em razão da prisão do comparsa, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

B) FERNANDO ROGÉRIO MUNHOZ FILHO

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas, no total, 25 porções de maconha (59,45g), 90 porções de cocaína (77,4g) e 50 pedras de "crack" (6,2g), com potencial de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, em razão do maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em razão de uma condenação, embora posterior ao fato, por roubo circunstanciado e extorsão qualificada, transitada em julgado em 07.06.2022, conforme verificado por este magistrado nos autos nº 1500807-46.2020.8.26.0615, apontado na FA e certidões de fls. 59; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incide a causa de aumento relativa à prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo certa a palavra dos agentes no sentido de que a prisão se realizou em local bem no muro de divisa da E. E. Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, de modo que torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

No ponto registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que ele não atuava sozinho, até mesmo em razão da prisão do comparsa, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar os acusados como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando: a) Renan Dante dos Santos a 10 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão, mais 1.079 dias-multa e b) Fernando Rogério Munhoz Filho a 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa – calculado o dia-multa em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da natureza equiparada a hediondo do delito e da reincidência de Renan, fixo o fechado para ambos como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, já que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduos ou reincidentes (caso de Renan) ou com antecedentes (caso de Fernando – que tem uma condenação, embora posterior ao fato, por roubo circunstanciado e extorsão qualificada, transitada em julgado em 07.06.2022, conforme verificado por este magistrado nos autos nº 1500807-46.2020.8.26.0615). Várias, ainda, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas apreendidas: 25 porções de maconha (59,45g), 90 porções de cocaína (77,4g) e 50 pedras de "crack" (6,2g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de nada desprezível a pena imposta em concreto, não se pode desconsiderar a possibilidade de fuga dos acusados.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido com os acusados, produto da venda de drogas.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA